

Die Frau vor dem Recht

Das Gesetz ohne Land

Die Rechtsstellung der Frau im Judentum — als Triangulation der Reihe. Ein Recht, das fast zwei Jahrtausende ohne Territorium, Staat und Gewaltmonopol funktionierte. Über Ketubba, Get und Aguna, das Bildungsparadox und die erste Rabbinerin der Geschichte.

Der dritte Prüfstein. Band I zeigte das germanisch-europäische, Band II das islamische Recht. Dieser Band prüft die Leitformel dort, wo es keinen Staat gab, der sie erzwang — und findet die Antwort im Vertrag statt im Land.

KONFIDENZMARKER

■ **BELEGT** quellennah gesichert ■ **PLAUSIBEL** begründete Deutung
■ **UMSTRITTEN** aktive Forschungskontroverse ■ **SPEKULATIV** Hypothese jenseits der Evidenz

Inhaltsverzeichnis

1	Das Gesetz ohne Land — die Triangulation	3
2	Quellenkritik: das „Mischna-Problem“	3
3	Biblischer Ausgangsbefund	3
4	Rabbinisches Recht — das Herzstück	4
5	Mittelalter: Aschkenas und Sefarad	5
6	Haskala, Emanzipation und die erste Rabbinerin	5
7	Die NS-Zeit — der härteste Test der Formel	6
8	Gegenwart: von der Reform bis zum Aguna-Problem	7
9	Synthese: die Triangulation	7
10	Hörspielszene: „Der Get“ — Rabbinatsgericht, Gegenwart	8
	Quellen und Konfidenz	8

§ 1 Das Gesetz ohne Land — die Triangulation

Band I las die Rechtsstellung der Frau aus Land und Gewalt (Munt, Wergeld, Allod); Band II aus dem offenbarten Wort (mahr, wilaya, fitna). Beide Ordnungen hatten einen Staat oder doch ein Territorium, das ihre Normen durchsetzte. Das Judentum bietet den entscheidenden *dritten* Fall — die Triangulation, die die Reihe braucht: ein Rechtssystem, das fast zwei Jahrtausende **ohne eigenes Land, ohne Staat, ohne Gewaltmonopol** funktionierte.

Damit wird die Leitformel unter Extrembedingungen geprüft. Wenn „Rechtsstellung folgt Funktionsstellung“ auch dort trägt, wo kein Staat die Funktion erzwingt, dann ist die Formel robust. Die Antwort dieses Bandes: Sie trägt — und zwar am schärfsten von allen drei Bänden. Weil die jüdische Funktionsstellung in der Diaspora nicht auf Land und Krieg ruhte, sondern auf **Handel, Geld, Vertrag und Bildung**, entstand reale weibliche Wirtschaftsmacht bei zugleich stabiler ritueller und rechtlicher Nachordnung. ■PLAUSIBEL

Wo die germanische Frau an Land und Blut, die islamische an das offenbarte Wort gebunden war, war die jüdische an den Vertrag gebunden — und der Vertrag ist verhandelbar, außer dort, wo er die Kontrolle über die Frau selbst regelt.

§ 2 Quellenkritik: das „Mischna-Problem“

Wie das Tacitus-Problem in Band I und das Sira-Problem in Band II lautet die Eingangsfrage: *Wessen Stimme überliefert die Quellen?*

Mischna (redigiert um 200 n. Chr.) und die beiden Talmudim (um 400 bzw. 500–600) sind **Elitendiskurs von Männern über Frauen** — normativer, teils utopischer Text, nicht Protokoll gelebter Praxis. Judith Romney Wegner (*Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah*, 1988) zeigt die fundamentale Ambiguität: Die Mischna behandelt die Frau in der Sexualordnung als quasi-Eigentum (*chattel*), in anderen Feldern als volle Person. ■BELEGT

S. D. Goitein rekonstruierte aus den Dokumenten der Kairoer Geniza (ca. 950–1250) eine gelebte Wirklichkeit, die die Normtexte konterkariert: Frauen als Händlerinnen, Grundbesitzerinnen, Prozessparteien, Testatorinnen (*A Mediterranean Society*, Bd. III, 1978). Das epigraphische Korrektiv (Bernadette Broton 1982; Tal Ilan 2023) dokumentiert Frauen mit Synagogentiteln wie *archisynagogos* — ob funktionale Leitung oder Ehrentitel, bleibt umstritten.

Methodische Konsequenz für alle folgenden Kapitel: Wir unterscheiden durchgehend formales Recht, informelle Macht und soziale Praxis — und trennen die Rechtsstellung von der Wesensdeutung. ■BELEGT

§ 3 Biblischer Ausgangsbefund

Wie „Germania“ und „Dschahiliyya“ zeigt der biblische Befund starke Frauengestalten neben einer nachordnenden Rechtsrealität. **Debora** (Ri 4–5) ist Richterin *und* Heerführerin, **Hulda** (2 Kön 22) Prophetin mit kanonischer Autorität.

Num 27: Fünf Schwestern — Machla, Noa, Chogla, Milka, Tirza — fordern das Erbe ihres sohnlosen Vaters. Gott entscheidet: „Die Töchter Zelofhads reden recht“ (Num 27,7). Aber Num 36 schränkt sofort ein: Erbtöchter müssen im väterlichen Stamm heiraten, damit das Land nicht an einen fremden Stamm fällt. Das Muster der Reihe im Reinformat: Ein Rechtsgewinn der Frau wird sofort durch die Sicherung des patrilinearen Vermögens rekonditioniert. ■BELEGT

Die Rechtsrealität daneben: *mohar* (Brautpreis, Vorläufer der Ketubba), Leviratehe, das Sota-Ordal (Num 5, das nur die Frau trifft), patrilineares Erbrecht. Die Wesensdeutung: Eva (Gen 2–3) — dieselbe Erzählung, die Band I als *christliche* Legitimationsquelle behandelte, hier im Ursprung, aber ohne die christliche Erbsündenlehre. Lilith (voll ausgeprägt erst im mittelalterlichen „Alphabet des Ben Sira“) als dämonisierte Autonomie — die Kehrseite der geehrten *Eschet Chajil*. ■BELEGT

§ 4 Rabbinisches Recht — das Herzstück

Wie Band I (Munt/Wergeld/Allod) und Band II (die Rechtsschulen) ist das rabbinische Recht der Ort, an dem aus Norm ein System wird.

Eheschließung als Erwerbsakt. Die Mischna (Kidduschin 1,1) formuliert die Eheschließung als *kinjan* — Erwerb. Hier verortet Wegner das „chattel“-Element: In der Konstituierung der ehelichen Sexualbindung ist die Frau Objekt eines Rechtsakts. ■BELEGT

Die Ketubba ist der Ehevertrag, der den Mann zu einer festen Summe verpflichtet — zahlbar bei Scheidung oder seinem Tod (200 Zuz für eine Jungfrau, 100 für Witwe/Geschiedene). Im Dreiervergleich das dritte Modell: nicht Muntschatz an die Sippe (Band I), nicht mahr an die Frau (Band II), sondern eine *Schuldverschreibung* des Mannes — ein ökonomischer Scheidungshemmer, der es „nicht zu einer leichten Sache machen“ soll, die Frau zu verstoßen. ■BELEGT

Die drei Pflichten des Mannes (Ex 21,10; Ketubot 47b–48a): Nahrung (*sche'er*), Kleidung (*kesut*) und eheliche Beiwohnung (*onah*). Die *onah* ist als **Recht der Frau** ausgestaltet — der Mann schuldet ihr die sexuelle Erfüllung, nicht umgekehrt. Im Dreiervergleich einzigartig. ■BELEGT

Der Scheidebrief (*Get*) kann rechtswirksam nur vom Mann aus freiem Willen gegeben werden (Dtn 24). Verweigert er, wird die Frau zur *Aguna* — der „verankerten“ Frau, die weder verheiratet noch frei ist. Dies ist beim Zeugnisausschluss schärfer als das koranische 2:1-Recht: Der Mann hat das Scheidungs*monopol*, die Frau kann nur klagen. Ein Problem, das bis heute besteht. ■BELEGT

Torastudium — die berühmte Kontroverse (Sota 3,4): Ben Asai empfiehlt, die Tochter Tora zu lehren; **Rabbi Eliezer** entgegnet: „Wer seine Tochter Tora lehrt, lehrt sie *tiflut*“ (Leichtfertigkeit). Eliezers Position dominierte über Jahrhunderte. **Bruria** ist die Ausnahme-gestalt — und ihre Verleumdungslegende (erst bei Pseudo-Raschi, nicht im Talmud) wurde zur Warnung an gelehrsame Frauen. ■UMSTRITTEN (die „Biographie“ Brurias ist teils modernes

Montageprodukt, Goodblatt 1975)

Gegen das Bild reiner Nachordnung: Die Positiv-Rechnung ist real. Die Ketubba schützt, die *onah* ist ein Anspruch der Frau, und der Talmud diskutiert die eheliche Beiwohnung gegen den Willen der Frau als unzulässig (Eruvin 100b) — für die Antike bemerkenswert früh. Judith Hauptman (*Rereading the Rabbis*, 1998) liest den Talmud als Text, der die Rechte der Frau gegenüber der Bibel *verbesserte*. ■ PLausibel

§ 5 Mittelalter: Aschkenas und Sefarad

Wie der Stämmevergleich in Band I und die Rechtsschulen in Band II zeigt das jüdische Mittelalter regionale Spreizung — und den eingebauten Reformmechanismus.

Rabbenu Gerschom ben Jehuda (Mainz, um 1000) erließ Takkanot (Rechtsdekrete): das **Verbot der Polygamie** und das Verbot, eine Frau gegen ihren Willen zu scheiden — für Aschkenas. Sefarad und der Orient behielten die Polygamie länger. Der Beleg dafür, dass jüdisches Recht änderbar ist — und die Frage aufwirft, warum der Get *nicht* mitreformiert wurde. ■ BELEGT

Die Geniza-Frau: Wuhsha die Maklerin. Karima bint Ammar (Fustat, um 1100) ist die einzige Geniza-Frau mit rekonstruierbarer Biographie: Pfandleiherin und Kauffrau mit rund 700 Dinar Vermögen, gesellschaftlich am Rand (ein Sohn außerehelich, von der Synagoge gerügt) und zugleich fromm (sie stiftete Synagogen). Ökonomische Autonomie und rituelle Rüge nebeneinander — die Leitformel im Reinform. ■ BELEGT

Licoricia von Winchester (13. Jh.) war eine der reichsten Geldverleiherinnen Englands; zu ihren Schuldnern zählten König Heinrich III. und die Königin. Anders als christliche Adelsfrauen unter dem *common law* konnten selbst verheiratete jüdische Frauen Geschäfte führen und vor Gericht auftreten — der jüdische Rechtsraum gewährte hier *mehr* ökonomische Rechtsfähigkeit. ■ BELEGT

Weil das Männerideal die Tora-Gelehrsamkeit war, verschob sich in Osteuropa die ökonomische Last auf die Frau: Der Mann lernt, die Frau verdient. Diese Umkehrung der Ernährerrolle ist im Dreiervergleich einmalig. Folge für die Leitformel: Die weibliche Funktionsstellung (Ernährerin) erzeugte informelle Macht — aber *nicht* rituelle oder juristische Aufwertung. ■ PLausibel

Glückel von Hameln (1646–1724) hinterließ die einzigen bekannten vormodernen jiddischen Memoiren einer Frau: Hamburger Kauffrau, die nach dem Tod ihres Mannes dessen Edelsteinhandel übernahm, allein zu den Messen reiste und vierzehn Kinder großzog. ■ BELEGT

§ 6 Haskala, Emanzipation und die erste Rabbinerin

Wie die Säkularisierung in Band I und die Reformzeit in Band II bringt die jüdische Moderne eine doppelte Emanzipation — als Juden *und* als Frauen.

Bertha Pappenheim (1859–1936, als „Anna O.“ in die Psychoanalyse eingegangen) gründete 1904 den Jüdischen Frauenbund und bekämpfte den internationalen Mädchenhandel. Ihr Urteil über die Rechtslage war scharf: „Nach jüdischem Gesetz ist eine Frau kein Individuum ... sie wird nur als Geschlechtswesen bewertet.“ ■BELEGT

Regina Jonas (1902–1944) verfasste die Abschlussarbeit „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“ und wurde am 27. Dezember 1935 in Offenbach durch Rabbiner Max Dienemann ordiniert — als erste Frau der jüdischen Geschichte. Sie wirkte in Berlin, später in Theresienstadt, und wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Ihre Geschichte geriet nach 1945 in Vergessenheit und wurde erst 1991 wiederentdeckt (Klapheck 1999). ■BELEGT

Sara Schenirer gründete 1917 in Krakau die Bais-Yaakov-Schulen für orthodoxe Mädchenbildung — Reform *aus* der Orthodoxie heraus, ausgelöst durch die soziale Notlage (der Chafetz Chaim gab per Responsum die Zustimmung). Ein zweiter Beleg für den eingebauten Reformmechanismus. ■BELEGT

§ 7 Die NS-Zeit — der härteste Test der Formel

Nüchtern, quellenbasiert: Wenn eine Gruppe vollständig entrechtet wird, verliert „Rechtsstellung“ jeden Sinn. Sichtbar bleibt die geschlechtsspezifische Binnenstruktur der Katastrophe und die weibliche Handlungsmacht. Fokus auf Zeugnis, nicht auf Viktimisierung.

Marion Kaplan (*Between Dignity and Despair*, 1998) zeigt aus Memoiren und Briefen: Jüdische Frauen organisierten das Überleben im Alltag und drängten oft früher zur Emigration, während Männer an Status, Geschäft und öffentlicher Rolle festhielten. Nach der Pogromnacht 1938 traten Frauen als Verhandlerinnen mit Behörden auf, weil Männer akut gefährdeter waren — eine erzwungene Umkehr der öffentlichen Rolle. ■BELEGT

Die Kashariyot (von *kescher*, Verbindung) waren junge Frauen, die als Kurierinnen des Widerstands durch das besetzte Osteuropa reisten — mit Dokumenten, Waffen, Geld, Menschen. Weil das Reisen für Männer gefährlicher war (Beschneidung als Identifikationsmerkmal), wurde die Kurierarbeit überwiegend weiblich. **Zivia Lubetkin** war die einzige Frau im Oberkommando der Jüdischen Kampforganisation und überlebte den Warschauer Ghettoaufstand. **Hannah Szenes** sprang als Fallschirmspringerin ab und wurde 1944 in Budapest hingerichtet. **Roza Robotka** schmuggelte das Schießpulver für den Sonderkommando-Aufstand von Auschwitz-Birkenau (Oktober 1944) und wurde im Januar 1945 gehängt. ■BELEGT

Regina Jonas in Theresienstadt: Sie wirkte dort rund zwei Jahre als Rabbinerin und Seelsorgerin, hielt Vorträge (eine Liste mit 24 Themen ist erhalten) und empfing ankommende, traumatisierte Deportierte am Bahnsteig (Suizidprävention, im Referat unter Viktor Frankl, der sie nie erwähnte). ■BELEGT

Ist eine *Gender*-Analyse der Schoa überhaupt legitim? Cynthia Ozick wandte ein, der Geschlechterfokus lenke von der Vernichtung *aller* Juden ab und sei „a morally wrong question“. Dagegen argumentieren Ofer & Weitzman (*Women in the Holocaust*, 1998),

eine Gender-Analyse führe zu einem differenzierteren Verständnis, betonen aber, dass die Erfahrungen nicht völlig verschieden waren. Eine aktive, offene Kontroverse — hier ausdrücklich als solche geführt, nicht entschieden. ■ **UMSTRITTEN**

Unter totaler Entrechtung kollabiert die Kategorie „Rechtsstellung“. Was die Leitformel hier zeigt, ist paradox: Gerade weil Frauen in der deutschen Öffentlichkeit weniger „funktional“ verankert waren, waren sie mobiler in der Wahrnehmung der Gefahr und in der illegalen Kurierarbeit — die geringere Funktionsbindung wurde zum Überlebens- und Handlungsvorteil.

§ 8 Gegenwart: von der Reform bis zum Aguna-Problem

Wie der Ländervergleich in Band II zeigt die jüdische Gegenwart ein Spektrum von egalitär bis ultraorthodox.

Sally Priesand wurde 1972 als erste Rabbinerin Amerikas ordiniert (in Unkenntnis Regina Jonas'). Die Modern Orthodoxy ringt um weibliche Geistliche (Yoetzet Halacha, die Maharat-Debatte). Im ultraorthodoxen Kollel-Modell wiederholt sich das Shtetl-Paradox: Die Frau erhält die Familie, damit der Mann lernt. ■ **BELEGT**

In Israel sind Ehe und Scheidung von Juden ausschließlich religiös geregelt. Das verschärft das Aguna-Problem staatlich: Get-Erpressung („gib mir das Haus, dann gebe ich den Get“), Ausweichen auf Zivilehen über Zypern. Die Rabbinatsgerichte können — anders als in der Diaspora — Sanktionen bis zur Haft verhängen. „Women of the Wall“ kämpfen seit 1988 um das Frauengebet an der Klagemauer. ■ **BELEGT**

Der Aguna-Aktivismus sucht halachische Lösungen: der vorehelicher Vertrag (*prenup*) der RCA verpflichtet den Mann zu einer Tageszahlung, bis der Get vorliegt; Get-Gesetze in New York und Kanada machen den *Staat* zum Hebel gegen die religiöse Blockade — eine einzigartige Konstellation. Der jüdische Feminismus (Judith Plaskow, *Standing Again at Sinai*, 1990; Blu Greenberg: „Where there's a rabbinic will, there's a halakhic way“) arbeitet sich Vers für Vers voran. ■ **BELEGT**

§ 9 Synthese: die Triangulation

Prüfstein	Germanisch (I)	Islamisch (II)	Jüdisch (III)
Vormund	Munt (lebenslang)	wilaya (Heirat)	Vater bis <i>bogeret</i> , dann selbstständig
Brautgabe	Muntschatz an die Sippe	mahr an die Frau	Ketubba: Schuldschein des Mannes
Erbe	terra Salica: Ausschluss	fester (halber) Anteil	subsidiär, aber über Ketubba versorgt
Scheidung	Verstoßung	talaq + khul	Get-Monopol des Mannes + Aguna
Zeugnis	Eideshelfer	2:1	weitgehender Ausschluss
Wesen	Eva/Maria	fitna	Eschet Chajil / Lilith

Leitformel 1 bestätigt sich am schärfsten: Handel und Bildung statt Land und Krieg erzeugten reale weibliche Wirtschaftsmacht (Wuhsha, Licoricia, Glückel, die Schtetl-Ernährerin) bei stabiler ritueller Nachordnung — die reinste Form des „patriarchalen Gleichgewichts“. **Leitformel 2** fällt anders aus als im Islam: Das Judentum hat den Reformmechanismus eingebaut (Takkanot, Responsen, „die Tora ist nicht im Himmel“, Bava Metzia 59b). Rabbenu Gerschom beweist die Änderbarkeit. ■ **PLAUSIBEL**

Warum blieb der Get dann tausend Jahre ungelöst? Weil nach dem Verlust zentraler Autorität der Konsens fehlt — und weil die Angst vor mamzerut (Illegitimität der Nachkommen) radikale Lösungen blockiert. Religion nahm der Struktur die Verhandelbarkeit nicht total, aber punktgenau dort, wo es am meisten schmerzt: bei der Kontrolle über die Frau selbst.

§ 10 Hörspielszene: „Der Get“ — Rabbinatsgericht, Gegenwart

Machart wie die Reihe: Rollen, Regie, Dialog, danach die Einordnung. Gegenwartsszene analog zur „Verheiratung 2026“ aus Band II.

Rollen: DINA (38, Aguna seit vier Jahren), AVRAHAM (Ehemann), DAYAN HALEVI (Vorsitz), DAYAN ROTH (jünger), TOAN (Anwältin). *Atmo:* Rabbinatsgericht, Neonlicht, Papier. Nüchtern.

HALEVI: Zum siebten Mal. Herr Avraham, das Gericht hat festgestellt, dass Sie den Get zu geben haben. Geben Sie ihn?

AVRAHAM: (*ruhig*) Wenn Sorgerecht und Wohnung geklärt sind, gern. Ich bin ein vernünftiger Mann.

TOAN: Beides ist vom Zivilgericht entschieden. Er hält den Get zurück, um es neu aufzurollen. Das ist Erpressung, und dieses Gericht weiß es.

ROTH: (*halblaut*) Wir haben die Mittel. Führerschein, Konto, in letzter Instanz Haft. Der Staat gibt uns die Hand dazu.

HALEVI: (*müde*) Und wenn wir zu hart drücken, ist der Get *me'usse* — erzwungen, womöglich ungültig. Dann heiratet sie neu, bekommt Kinder, und ein anderes Gericht erklärt sie zu Mamserim. Zehn Generationen. Das ist die Falle, in der wir sitzen, seit tausend Jahren.

DINA: (*leise, fest*) Ich sitze seit vier Jahren in dieser Falle. Nicht seit tausend. Vier. Ich bin achtunddreißig. Ich möchte ein Leben.

HALEVI: (*nach langer Pause, zu Avraham*) Das Gesetz gibt Ihnen die Feder. Nur Ihnen. Aber es ist nicht dafür gemacht, dass ein Mensch einen anderen anbindet. „Wo ein rabbinischer Wille ist, ist ein halachischer Weg.“ Finden Sie den Willen — sonst findet das Gericht den Weg, und Sie werden ihn nicht mögen.

Wie realistisch ist das? ■ **BELEGT** für den rechtlichen Rahmen: Nur der Mann kann den Get geben; israelische Rabbinatsgerichte können Sanktionen bis zur Haft verhängen; der erzwungene Get (*me'usse*) und die Mamzer-Gefahr sind reale Hemmnisse; der RCA-Prenup und Get als Druckmittel bei Sorgerecht/Vermögen sind dokumentiert. Namen und Einzelfall sind erfunden, aber typenrealistisch. ■ **PLAUSIBEL**

Quellen und Konfidenz

- **Tanach:** Num 27 u. 36 (Zelofhad), Num 5 (Sota), Ex 21,10 u. Dtn 24; **Mischna/Talmud:** Kidduschin 1,1; Sota 3,4; Ketubot 47b–48a; Bava Metzia 59b; Eruvin 100b. ■ **BELEGT** (Primär)

- **Wegner, Judith Romney:** Chattel or Person?, 1988; **Hauptman, Judith:** Rereading the Rabbis, 1998. ■ BELEGT
- **Goitein, S. D.:** A Mediterranean Society, Bd. III, 1978 (Geniza, Wuhsha); **Brooten, B.** 1982 / **Ilan, T.** 2023 (Epigraphik). ■ BELEGT
- **Grossman, Avraham:** Pious and Rebellious, 2004 (Rabbenu Gerschom, Takkanot); Glückel von Hameln, Memoiren (1690er). ■ BELEGT
- **Kaplan, Marion:** Between Dignity and Despair, 1998; **Weitzman, L.** (Kashariyot); **Klapheck, Elisa:** Fräulein Rabbiner Jonas, 1999. ■ BELEGT
- **Ozick, C. vs. Ofer, D. & Weitzman, L.:** Women in the Holocaust, 1998 — Legitimität der Gender-Analyse der Schoa (offene Kontroverse). ■ UMSTRITTEN
- **Plaskow, Judith:** Standing Again at Sinai, 1990; **Greenberg, Blu:** On Women and Judaism, 1981 (JOFA, prenup). ■ BELEGT
- **Goodblatt, D.** (1975) zur Bruria-Legende; die „Biographie“ Brurias als teils modernes Montageprodukt. ■ UMSTRITTEN

OBSERVATORY · Band III „Das Gesetz ohne Land“ · Teil der Reihe „Die Frau vor dem Recht“ · Leitformel: Rechtsstellung folgt Funktionsstellung. Jede Konfidenzstufe ist ausgewiesen, jede starke These trägt ihre Gegendarstellung. Das Schoa-Kapitel steht als einzigartige Entrechtungserfahrung außerhalb jeder Vergleichslogik der Rechtsstellung; es findet keine Aufrechnung zwischen den drei Kulturräumen statt, sondern Strukturvergleich.